

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5100160-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JURACY RIBEIRO PEREIRA

RECORRIDO: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN

MEDIDA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PELO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CNEN. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5100160-36.2024.4.02.5101

510015356003 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5100160-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JURACY RIBEIRO PEREIRA

RECORRIDO: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta por Juracy Ribeiro Pereira contra a decisão de **evento 25 do processo nº 5065403-16.2024.4.02.5101/RJ**, na qual o Juízo Substituto da 1ª VF de Duque de Caxias indeferiu o requerimento de tutela de urgência.

No evento 3, DESPADEC1, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a ausência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

5100160-36.2024.4.02.5101

510015356002 .V2

